

《【문제15.3】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 소속 근로자 500명 중 350명이 가입된 B노동조합과 단체협약을 체결하면서 `근로자는 고용됨과 동시에 B노동조합의 조합원이 되어야 하며, 조합에서 제명되거나 탈퇴한 자에 대하여 회사는 즉시 해고하여야 한다`는 내용의 유니온 쉘(Union Shop) 조합을 삽입하였다. 당시 A사에는 B노동조합 외에 근로자 40명이 가입된 C노동조합이 이미 별도로 조직되어 활동 중이었다. 이후 평소 B노동조합의 운영 방식에 불만을 품고 있던 근로자 甲은 B노동조합을 탈퇴하고 독자적인 신규 노동조합인 D를 설립하기 위해 준비에 착수하였다. 이에 B노동조합은 A사에 단체협약상의 유니온 쉘 조합을 근거로 甲을 해고할 것을 강력히 요구하였다. A사는 B노동조합과의 마찰을 피하기 위해 甲이 B노동조합을 탈퇴하였다는 이유만으로 甲에게 해고 통보를 하였다. 한편, C노동조합의 조합원인 乙에 대하여 B노동조합은 `乙 역시 우리 조합에 가입하지 않았으므로 유니온 쉘 조합에 따라 해고되어야 한다`고 주장하며 A사를 압박하고 있다.

(물음1) 노동조합법상 유니온 쉘 조합이 유효하게 성립하기 위한 요건을 서술하고, 위 사례에서 B노동조합이 체결한 유니온 쉘 조합이 소수 노조인 C노동조합의 조합원 乙에게도 적용되어 해고의 근거가 될 수 있는지 논하시오.(25점)》

<문제15.3의 물음1> 유니온 쉘 조합의 성립 요건 및 소수 노조 조합원에 대한 효력 범위

I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사와 B노동조합은 유니온 쉘 조합을 포함한 단체협약을 체결하였고, 이를 근거로 B노동조합을 탈퇴한 甲은 해고되었으며, B노동조합은 소수 노조인 C노동조합의 조합원인 乙에 대해서도 유니온 쉘 조합의 적용을 주장하고 있다. 쟁점으로 <노동조합법상 유니온 쉘 조합의 유효요건과 함께, 위 유니온 쉘 조합이 소수 노조인 C노동조합의 조합원인 乙에게도 적용되어 해고의 근거가 될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 노동조합법상 유니온 쉘 조합이 유효하게 성립하기 위한 요건 및 위 유니온 쉘 조합이 소수 노조인 C노동조합의 조합원 乙에게도 적용되어 해고의 근거가 될 수 있는지 논한다.

II. 유니온 쉘 조합의 유효 성립 요건

1. 노동조합의 대표성 요건

- "노동조합법 제81조 제1항 제2호 단서"에 따르면 유니온 쉘 조합을 체결할 수 있는 노동조합은 당해 사업장에 종사하는 근로자의 3분의 2 이상을 대표하는 노동조합이어야 한다. 이는 소수 노동조합이나 비조합원의 단결권을 중대하게 제한하므로 엄격한 다수결 요건을 요구하는 것이다.

2. 단체협약의 명시적 규정

- 유니온 쉘 조합은 단체협약의 내용으로 반드시 서면화되어야 한다. 단순히 관행이나 구두 합의만으로는 효력이 발생하지 않으며, 조합 탈퇴나 제명 시 해고한다는 취지가 명확히 규정되어야 한다.

3. 조직 형태의 성격

- 유니온 쉘 조합은 기업별 노동조합 체제에서 주로 인정되나, 초기업별 노동조합이라 하더라도 당해 사업장의 근로자 3분의 2 이상이 해당 지부나 분회에 가입되어 있다면 체결이 가능하다는 것이 통설과 "판례"의 입장이다.

III. 소수 노조 조합원에 대한 적용 여부

1. 복수노조 허용과 유니온 쉘의 한계

- 과거 복수노조가 금지되던 시절과 달리 현행 노동조합법상 복수노조가 전면 허용됨에 따라 유니온 쉘 조합의 효력 범위에 대한 재해석이 이루어졌다. "판례"는 유니온 쉘 조합이 체결되었더라도 다른 노동조합을 선택할 근로자의 노동조합 선택의 자유를 침해해서는 안 된다고 판시하고 있다.

2. 소수 노조 조합원의 보호

(1) 노동조합 선택의 자유

- 근로자는 자신이 가입할 노동조합을 스스로 선택할 권리가 있다. 유니온 쉘 조합을 체결한 다수 노조에 가입하지 않고 이미 조직되어 있는 소수 노조에 가입한 근로자에게까지 해고 조합을 적용하는 것은 헌법상 보장된 근로자의 단결권을 본질적으로 침해하는 것이 된다.

(2) 해고 의무의 예외

- 유니온 쉘 조합이 유효하게 성립하더라도, 당해 사업장에 이미 조직된 다른 노동조합의 조합원이나 신규로 다른 노동조합을 설립하여 가입한 자에 대해서는 해고 의무가 적용되지 않는다. 즉, 어느 노동조합에도 가입하지 않은 자에 대해서만 강제 가입의 효력이 미치는 것으로 제한 해석해야 한다.

IV. 사안의 적용

1. B노동조합 유니온 쉘 조합의 유효성 검토

(1) 대표성 확인

- A사의 전체 근로자 500명 중 B노동조합의 조합원은 350명이므로 약 70%의 비율을 차지한다. 이는 노동조합법상 요구되는 3분의 2 이상의 요건을 충족하므로, 형식적으로 해당 유니온 쉘 조합은 유효하게 성립하였다.

(2) 내용의 적절성

- 단체협약에 `조합에서 제명되거나 탈퇴한 자에 대하여 해고하여야 한다`는 명시적 문구가 포함되어 있으므로 명시성 요건 또한 갖추고 있다.

2. 乙에 대한 해고 정당성 판단

(1) C노동조합의 지위

- C노동조합은 B노동조합이 유니온 쉘 조합을 체결하기 전부터 이미 조직되어 활동 중이던 소수 노동조합이다. 乙은 C노동조합의 조합원으로서 이미 자신의 단결권을 행사하고 있는 상태이다.

(2) 해고 근거의 부존재

- 유니온 쉘 조합의 효력은 조직되지 않은 근로자를 다수 노조로 흡수하는 데 목적이 있는 것이지, 이미 다른 노조에서 활동 중인 근로자를 강제로 탈퇴시키거나 해고하는 수단으로 악용될 수 없다. 따라서 B노동조합의 주장은 법적 근거가 없으며, A사가 乙을 해고할 경우 이는 부당해고 및 부당노동행위에 해당할 가능성이 매우 높다.

V. 결론

- 사안에서 B노동조합은 근로자의 3분의 2 이상을 대표하므로 유니온 쉘 조항 자체는 유효하다. 그러나, 해당 조항은 이미 조직되어 있는 소수 노조인 C노동조합의 조합원 乙에게는 적용되지 않는다. 근로자의 노동조합 선택권은 다수 노조의 조직강제권보다 우선 보호되어야 하므로, 乙이 B노동조합에 가입하지 않았다는 이유로 해고를 요구하는 것은 위법하며 이를 근거로 한 해고는 무효이다.